

ثانياً: مكافآت الإدارة التنفيذية وأعضاء مجالس إدارات البنوك والمصارف الوطنية:١ - مكافآت أعضاء مجلس الإدارة^١:

استناداً إلى المواد (١١٧)، (١٢١)، (١٢٨) من قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم (١٣) لسنة ٢٠١٢، يجب على البنوك الوطنية الالتزام بالتالي:-

- أ. وضع لائحة تنظم تحديد وأسس احتساب المكافآت والأتعاب والبدلات التي يتقاضها أعضاء مجلس الإدارة مقابل ما يقومون به من أعمال إشرافية أو إدارية أو تنفيذية بالبنك بما في ذلك المكافآت التي توزع على أعضاء مجلس الإدارة في نهاية العام. على أن تعتمد هذه اللائحة من مجلس الإدارة وتعرض سنوياً على الجمعية العامة في اجتماعها السنوي للنظر في الحسابات الختامية للبنك.
 - ب. تسجيل جميع المكافآت والبدلات والإتعاب المشار إليها في الفقرة (أ) في حساب الدخل وفقاً لما تقتضيه المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
- يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه (٢٠٠٨/١) وعند إعداد البيانات المالية والحسابات الختامية للعام المنتهي في ٢٠٠٧/١٢/٣١.

٢ - مكافآت وبدلات الشركات الأعضاء بمجالس الإدارة^٢:

يجب على البنوك عند دفع أي مكافآت أو بدلات أو مستحقات أخرى للشركات الأعضاء بمجالس إدارتها، التحقق من دفع المبلغ باسم الشركة أو لحسابها مباشرة، ولا يجوز دفع هذه المبالغ الى ممثل الشركة بمجلس إدارة البنك.

٣ - سقوف مكافآت أعضاء مجالس الإدارة^٣:

- (١) يكون الحد الأقصى للمكافأة السنوية لرئيس المجلس مبلغ ٢,٥ مليون ريال قطري، شاملة كافة بدلات حضور جلسات المجلس.
- (٢) يكون الحد الأقصى للمكافأة السنوية لعضو المجلس ٢ مليون ريال قطري وفي حالة مشاركته في أي لجنة من لجان المجلس يكون الحد الأقصى لبدل حضور جلسات اللجان ٣٠٠ ألف ريال قطري عن السنة المالية.
- (٣) في حالة انتداب المجلس أحد أعضائه التنفيذيين للعمل كعضو منتدب لممارسة مهام وصلاحيات تنفيذية وفقاً لما ورد بالمبدأ الخامس بالفقرة (٤/١) بالصفحة (١٦٠) من هذه التعليمات ، يمكن للمجلس تحديد مكافأة او

^١ تعميم ٢٠٠٨/٦ تاريخ ٢٠٠٨/١/١٤ (إلى جميع البنوك)

^٢ تعميم ٢٠٠٩/٧٨ تاريخ ٢٠٠٩/١٠/١٢

^٣ التعميم رقم ٢٠٢٣/٢ تاريخ ٢٠٢٣/٦/١١ (إلى جميع البنوك)

سقوف ومحددات تقدير مكافآت مجلس

الإدارة والإدارة التنفيذية

اتعاب لهذا العضو مع البدلات اللازمة للقيام بأعماله التنفيذية خلال فترة انتدابه إضافة إلى المكافأة السنوية وبدل حضور جلسات المجلس المقررة له وفقاً لما ورد بالفقرة (٢) أعلاه.

(٤) تُشكل هذه السقوف الحد الأقصى لما يمكن أن يحصل عليه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية وفي نهايتها، ولا يحق لهم أن يحصلوا على أي بدلات أو مبالغ أخرى تحت أي مسمى باستثناء بدلات السفر في حالة تكليف المجلس لهم لحضور اجتماعات أو القيام بمهام رسمية خارج الدولة.

(٥) يتم صرف المكافآت المذكورة أعلاه في حالة تحقيق البنك أرباح صافية تؤهله لتوزيع ربح على المساهمين لا يقل عن ٥% من رأس مال البنك بعد خصم جميع الاحتياطات الإلزامية.

(٦) على لجنة المكافآت والحوافز المشكّلة من مجلس الإدارة وفقاً لما ورد في الفقرة (٤) بالصفحات (١٥٩ – ١٦٠) أن تقرر مبالغ المكافآت والحوافز المطلوب من المجلس اعتمادها بما لا يجاوز الحدود القصوى المذكورة أعلاه بناءً على مؤشرات الأداء التي تحددها سياسة منح المكافآت والحوافز بالبنك وفقاً لما ورد بالمبدأ السابع من تعليمات الحوكمة.

(٧) لا يتم صرف المكافآت المذكورة إلا بعد الحصول على عدم ممانعة المصرف المركزي بعد تقديم البنك للمصرف التقرير السنوي لتقييم الأداء وفقاً لما سيأتي ذكره والذي قد يؤدي إلى إجراء خصومات على المكافآت المقررة.

ثانياً:- مكافآت وحوافز أعضاء الإدارة التنفيذية:-

(١) على لجنة المكافآت والحوافز المشكّلة من مجلس الإدارة، وبالشراكة مع لجنة إدارة المخاطر والالتزام والإدارة التنفيذية ومراجعة التدقيق الداخلي، أن تُعد في بداية كل عام، وفقاً لخطة الأعمال السنوية التي اعتمدها المجلس، تقريراً عن مؤشرات الأداء والالتزام الذي سيتخذ أساساً لتقدير المكافآت والحوافز في نهاية العام، سواء للمجلس أو للإدارة التنفيذية، وذلك بناءً على أسس وسياسة منح المكافآت والحوافز التي تناولها المبدأ السابع من تعليمات الحوكمة.

(٢) يجب أن يتضمن تقرير مؤشرات الأداء والالتزام أوزان ترجيحية لكل مؤشر حسب أهميته النسبية وفقاً لخطة أعمال البنك المعتمدة من مجلس الإدارة لكل سنة مالية، ويجب أن يتضمن ذلك المؤشرات المالية مثل (كفاية رأس المال – السيولة – الربحية – جودة الموجودات – التركيز في مصادر واستخدامات الأموال-المراكز المفتوحة للعملاء- نسبة الائتمان الى الودائع) والمؤشرات غير المالية على النحو المذكور في المبدأ السابع من تعليمات الحوكمة بما في ذلك مدى الالتزام بقانون وتعليمات المصرف المركزي مع تحديد المسؤولية عن عدم الالتزام فيما بين أعضاء الإدارة التنفيذية وأعضاء مجلس الإدارة.

(٣) يجب أن تزود البنوك المصرف المركزي في غضون شهر من تاريخ انتهاء السنة المالية بالتقرير الخاص بمؤشرات الأداء والالتزام والوعاء العام لإجمالي المكافآت الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة وبأعضاء الإدارة التنفيذية مع بيان نوع وحجم المكافآت النقدية وغير النقدية وكذلك المكافآت التي تم تأجيل دفعها وفقاً للمخاطر المستقبلية

^٤ تعميم ٢٠٠٨/٦ تاريخ ٢٠٠٨/١/١٤ (إلى جميع البنوك)

حسب ما ورد في المبدأ السابع من تعليمات الحوكمة وما ورد من مؤشرات بالفقرة ٢ أعلاه ، وسوف يعمل المصرف المركزي على تقييم التقرير وفقاً لتعليمات الحوكمة والمبدأ السابع بها، بناءً على مؤشرات تقييم الأداء التي يحددها المصرف من وقت لآخر وفقاً لمستوى المخاطر الجزئي والكلّي المقبول لديه والتي سيشعر بها البنوك باعتبارها أحد الأسس التي سيعتمد عليها المصرف في تحديد ما قد يقرره من خصومات على وعاء المكافآت السنوية لأعضاء الإدارة التنفيذية أو مجلس الإدارة أو كليهما في نهاية السنة المالية، وذلك بالإضافة إلى أي خصومات أخرى قد يقررها المصرف نتيجة مخالفة البنك للتعليمات الأخرى التي لا تتعلق بالمؤشرات المالية مثل ما يتعلق بالحوكمة والجرائم المالية، والإفصاح والشفافية وخاصة مع المصرف المركزي وأي تعليمات أخرى أو مخالفات لمواد قانون المصرف المركزي.

يعمل بهذه التعليمات اعتباراً من تاريخه